

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7592/2547

นางเปรมจิตต์ หลิตากิจ โดยนางสาวจารุ
วรรณ หลิตากิจ

นายวิชิต กองกิ่ง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 587

ป.วิ.พ. มาตรา 94 วรรคหนึ่ง

ป.รษฎากร มาตรา 118

สัญญาจ้างทำของมิได้ปิดอาการแสดงมภ์ ตาม ป. รษฎากร มาตรา 118 จึงต้องห้ามรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแต่การจ้างทำของไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ ดังนั้นจึงรับฟังพยานบุคคลแทนพยานเอกสารได้

สัญญาจ้างทำของมิได้ปิดอาการแสดงมภ์ ตาม ป. รษฎากร มาตรา 118 จึงต้องห้ามรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแต่การจ้างทำของไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ ดังนั้นจึงรับฟังพยานบุคคลแทนพยานเอกสารได้

(ปัญญญา สุทธิบดี-พงษ์เทพ ศิริพงศ์ติทานนท์-สฤติย อรรถบลดยุค)

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายชูวงศ์ ละอองศิริวงศ์

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

หมายเหตุ